



NOT: BU BELGE 5070 SAYILI KANUN HÜKÜMLERİNE GÖRE UYAP SİSTEMİ ÜZERİNDEN ELEKTRONİK OLARAK İMZALANMIŞTIR.

T.C.
TOKAT

5. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

BERAAT

DOSYA NO : 2025/61 Esas
KARAR NO : 2025/505
[C.SAVCILIĞI ESAS NO] : 2025/228

GEREKÇELİ KARAR
TÜRK MİLLETİ ADINA

HAKİM : Hatun Nisa ÇİFTÇİ 273606
C. SAVCISI : MİTHAT ÇİFTÇİ 234036
KATİP : İpek KALBAK 222973
DAVACI : K.H.
MAĞDUR : **HACI MURAT BALCI**, Mustafa ve Hasibe oğlu, 12/12/1968 TOKAT doğumlu, TOKAT, MERKEZ, Camiikebir mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kümbet Mah. Süreyyabey Cad. No: 6 İç Kapı No: 10 Merkez/ TOKAT adresinde oturur. TC Kimlik No:36346602448

VEKİLİ : **Av. EMRULLAH ÖZER**,
SANIK : **SALİH ANT**, Alaattin ve Hadiye oğlu, 10/01/1978 TOKAT doğumlu, TOKAT, MERKEZ, Büyükbağlar mah/köy nüfusunda kayıtlı. Kümbet Mah. Vali Recep Yazıcıoğlu Cad. No:7 İç Kapı No:10 Merkez/ TOKAT adresinde oturur. TC Kimlik No:20669125944

VEKİLİ : **Av. ABDULLAH KARATAŞ**, Kabei Mescit Mahallesi Sulusokak Caddesi Modern İşhanı Kat-1 Merkez/ TOKAT
SANIK : **SAMED TURGUT**, Abdullah ve Nermi oğlu, 14/02/1992 TOKAT doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Büyük Beybağı Mah. Gazi Osman Paşa 39 Sk. Tarakçıoğlu Apt.No:2-4 İç Kapı No:25 Merkez/TOKAT adresinde oturur. TC Kimlik No:32452733762

SUÇ : Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma
SUÇ TARİHİ / SAATİ : 08/07/2024
SUÇ YERİ : TOKAT/MERKEZ
KARAR TARİHİ : 14/10/2025

Yukarıda açık kimliği yazılı sanıklar hakkında mahkememizde yapılan duruşma sonunda:

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

İDDİA: Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 17/01/2025 tarih ve 2025/228 esas sayılı iddianamesi ile; şüpheliler Salih Ant ve Samed Turgut hakkında, "Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçundan TCK'nın 109/1 ve 109/3.b maddeleri uyarınca cezalandırılmaları için kamu davası açılmıştır.



SAVUNMA ve ŞİKAYET :

Sanık Salih Ant'ın savunması aynen "Bana okunan iddianameyi ve üzerime atılı suçlamayı anladım, soruşturma aşamasında vermiş olduğum ifademi tekrar ederim. Sanık Samed benim yan dükkan komşum olur. Müştekinin kendi işlettiği dükkan da bizim dükkanlarımıza yaklaşık 100 metre uzaklıktadır. Samed'in dükkanından sesler gelmesi üzerine ben de yanlarına gittim. Müşteki ve Samed kapının önünde tartışıyorlardı. Müştekinin Samed'e "ben dükkana geçeceğim" dediğini duydum. Samed de müştekiye "gitme madem polis çağırdın, şu aramızdaki meseleyi çözelim" dedi. Ben Samed'in bisiklet tuttuğunu görmedim. Müşteki aynı zamanda benim dükkanımın sahibinin babasıdır, kendisi beni de icraya vermiştir. Bu yüzden olay sırasında müştekiye "bizi icraya vermişsin, gitme bu olayı çözelim" dedim ancak herhangi bir şekilde fiziki bir temasta bulunmadım. Müştekinin bisikletini de tutmadım. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum, beraatime karar verilmesini, mahkemeniz aksi kanaat halinde ise lehime olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim" şeklindedir.

Sanık müdafii Av. Abdullah Karataş'ın savunması aynen "Tanık beyanlarında ve sanık savunmalarında da görüldüğü üzere müştekiye yönelik herhangi fiziksel ve sözlü bir eylemi olmamıştır. Müvekkil üzerine atılı suçun unsurları oluşmamıştır. Müvekkilimin masum olduğu sabittir. Öncelikle beraatine, mahkeme aksi kanaatteyse lehe olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederiz" şeklindedir.

Sanık Samed Turgut'un savunması aynen "Bana okunan iddianameyi ve üzerime atılı suçlamayı anladım, soruşturma aşamasında vermiş olduğum ifademi tekrar ederim. Müşteki benim dükkan sahibimin babasıdır. Dükkanda oluşan bir sıkıntı nedeniyle kendisini çağırmıştım. Müşteki dükkana geldiğinde aramızda kira meselesi yüzünden bir tartışma çıktı. Tartışma sırasında komşularım Metin Çelik, Salih Ant, Ali Demirel, Duran Neşe ve Umut Boyraz benim yanımdalardı. Müşteki bana hitaben "senin ananı avradını sinkaf ederim" dedi. Ben de müştekinin üzerine yürüdüm, müştekiye karşı "bana kimse küfür edemez" dedim. Müşteki de "beni alıkoyuyorsun polis çağıracağım" dedi. Ben de "seni alıkoyuyorsam gitme o zaman, polisi ara" dedim ve müştekinin bisikletini tuttum ancak kendisi bisikletin üzerinde değildi, ayakta ve yanımda duruyordu. Benim müştekiye yönelik herhangi bir fiziki temasım olmadı. Diğer sanık Salih'in de müştekiye yönelik herhangi bir fiziki teması olmadı. Bisikleti de tutmadı, sadece "gitme, polis de geliyorsa bu dükkanın icra işlerini çözelim" dedi. Suçsuzum, beraatime karar verilmesini, mahkemeniz aksi kanaat halinde ise lehime olan hükümlerin uygulanmasına karar verilmesini talep ederim" şeklindedir.

Mağdur Hacı Murat Balcı'nın beyanı aynen "Bana okunan iddianameyi anladım, soruşturma aşamasında verdiğim ifademi tekrar ederim. Yeniyurt Mahallesinde oğluma ait 7 adet dükkan vardır, oğlum yurt dışında olduğu için o işlerle ben ilgileniyorum. Olaydan birkaç gün önce de sanık Samet beni aradı, işyerinde yapılması gereken işler olduğu için beni çağırdı. Olay günü ben de sanığın işyerine gittim. İşyerine gittiğimde Samet yoktu, çırağı Samet'i çağırmaya gitti. Daha sonra Samet yanında diğer kiracılarımız Ali Demirel, Umut Boyraz, Duran Neşe, Metin Çelik ve Salih Ant hep birlikte yanıma geldiler. "Sen bizi nasıl mahkemeye verirsin" diyerek benimle tartışmaya başladılar. Ben de olay çıkacağını düşündüğüm için gitmek istedim, ben gitmek istediğimi söyleyince Samet bana "hiçbir yere gidemezsin" dedi, ben de "o zaman polisi ararım" dedim, o da bana "ararsan ara polis gelene kadar gidemezsin" dedi, bunun üzerine ben de polisi aradım, ardından bisikletimi alarak tekrar çıkmaya çalıştım, Samet bisikletimi tutarak çıkmamı engelledi. Etrafında 7-8 kişi olduğu için aralarından çıkamadım. Salih'in bana "buradan gidemezsin" dediğini hatırlamıyorum. Bisikleti tutup tutmadığını da görmedim ancak tartışma sırasında hararetle bir şekilde bana karşılık veriyordu. Polisleri aradıktan sonra telefonla abimi aradım. Telefonla konuşurken yavaşça aralarından sıyrıldım, bu sırada bana kimse engel olmadı ancak Samet bisikletimi tuttuğu için bisikletimi bırakıp gidemedim. Bisikletimi almak için polisin gelmesini bekledim. Samet yada Salih'in fiziki olarak bana karşı bir eylemi olmadı. Sanıklardan şikayetçi değilim, davaya katılmak istemiyorum" şeklindedir.

Mağdur vekili Av. Emrullah Özer'in beyanı aynen "Sanık ve tanık beyanlarında aleyhe olan hususları kabul etmiyoruz. Bir kısım tanıkların beyanları ve yine huzurdaki sanıkların beyanları kapsamında hürriyeti tahdit suçunun olduğu açıkça sabittir. Müvekkil beyanları alındıktan sonra beyanda bulunacağız, müvekkili bir sonraki celse hazır edeceğiz, tarafımıza süre verilmesini talep ederiz"



şeklindedir.

Tanık Umut Boyraz'ın beyanı aynen "Bana okunan iddianameyi anladım, müşteki benim işlettiğim dükkanın sahibinin babasıdır. Samed'in dükkanı ile benim dükkanım arasında yaklaşık 12 metre vardır. Sesler gelmesi üzerine yanlarına gittim. Gittiğimde taraflar kapının önündeydi, müştekinin Samed'e karşı "senin ananı avradını sinkaf ederim" dediğini duydum. Samed de "bizi neden icraya verdin, bu konuyu çözmemiz lazım" dedi. Tartışma sırasında müşteki "polisi arayacağım, beni alıkoyuyorsunuz" dedi ve telefonunu çıkarıp polisi arayacağı sırada Samed de düşmek üzere olan bisikleti tuttu. Müşteki de diğer eliyle bisikleti tutuyordu. Bisiklet duvara dayalı değildi. Samed bisikleti polisler gelene kadar yaklaşık 5 dakika tuttu. Samed bisikleti tutarken müşteki oradan ayrılmaya ve **bisikletine** binmeye çalışmadı. Diğer sanık Salih olayı yatıştırmaya çalışıyordu. Her iki sanığın da müştekiye yönelik fiziki bir teması olmadı. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur" şeklindedir.

Tanık Ali Demirel'in beyanı aynen "Bana okunan iddianameyi anladım, müşteki benim işlettiğim dükkanın sahibinin babasıdır. Samed'in dükkanı ile benim depom çok yakın mesafededir. Sesler gelmesi üzerine yanlarına gittim. Gittiğimde taraflar dükkanın önündelerdi, müştekinin Samed'e karşı "senin ananı avradını sinkaf ederim" dediğini duydum. Tartışma sırasında müşteki "polisi arayacağım, beni alıkoyuyorsunuz" dedi ve polisi aradı, daha sonra müşteki bisikletini alarak gitmeye çalışınca Samed müştekinin bisikletini tuttu, "polisler gelsin bir yere gitme yok" dedi. Bisiklet duvara dayalı değildi. Samed bisikleti polisler gelene kadar yaklaşık 1-2 dakika tuttu. Samed bisikleti tutarken müşteki oradan ayrılmaya ve bisikletine binmeye çalışmadı. Daha sonra müşteki dışarı çıkarak polisler bulundığı yeri tarif etti. Diğer sanık Salih'in de müşteki ile herhangi bir tartışmasını, Salih'in müştekiye "buradan ayrılamazsın" şeklinde herhangi bir söz söylediğini duymadım. Her iki sanığın da müştekiye yönelik fiziki bir teması olmadı. Zaten ortam kalabalık olduğu için tam olarak kimin ne söylediğini duymadım. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur" şeklindedir.

Tanık Turan Neşe'nin beyanı aynen "Bana okunan iddianameyi anladım, müşteki benim işlettiğim dükkanın sahibinin babasıdır. Samed'in dükkanı ile benim dükkanım arasında yaklaşık 10-15 metre vardır. Sesler gelmesi üzerine yanlarına gittim. Gittiğimde taraflar dükkanın içerisindeydi ancak burası sanayi dükkanı olduğu için önü açıktı, müştekinin Samed'e karşı "senin ananı avradını sinkaf ederim" dediğini duydum. Samed de "bizi neden icraya verdin, bu konuyu konuşalım" dedi. Tartışma sırasında müşteki "polisi arayacağım, beni alıkoyuyorsunuz" dedi ve telefonunu çıkarıp polisi arayacağı sırada Samed de bisikleti tuttu. Müşteki de diğer eliyle bisikleti tutuyordu. Bisiklet duvara dayalı değildi. Samed bisikleti polisler gelene kadar birkaç saniye tuttu, sonra bıraktı. Samed bisikleti bıraktıktan sonra "beni bırakın" diyerek yola doğru gitti ve polisi çağırdı. Diğer sanık Salih'in müşteki ile arasındaki herhangi bir konuşmaya şahit olmadım. Her iki sanığın da müştekiye yönelik fiziki bir teması olmadı. Benim bilgim ve görgüm bundan ibarettir. Tanıklık ücreti talebim yoktur" şeklindedir.

İddia makamının esas hakkındaki mütalaası aynen "Tüm dosya kapsamı birlikte değerlendirildiğinde, sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma iddiası ile dava açılmış ise de, sanıkların suçlamayı kabul etmediği, tanıkların olayı doğrulamadığı, bu haliyle eylemin gerçekleştiğine ilişkin somut her türlü şüpheden uzak bir delilin olmaması sebebiyle sanıkların eylemi işlediklerinin sabit olmaması sebebiyle haklarında beraat kararı verilmesi mütalaa olunur" şeklindedir.

DELİLLER :

- *İddia,
- *Sanıkların savunması,
- *Mağdur beyanı,
- *Tanık beyanı,
- *Olay tutanakları,
- *Adli sicil ve nüfus kayıt örneği,
- *Dosyada bulunan diğer bilgi ve belgeler

DELİLLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE GEREKÇE



Sanık Salih Ant ve Samed Turgut hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan kamu davasında,

Mağdurun iş yeri kirasından dolayı sanıklar ile görüşmek için yanlarına gittiği, aralarında tartışma çıktığı ve sanıkların fikir ve eylem birlikteliği içerisinde hareket ederek zor kullanmak suretiyle mağdurun iş yerinden ayrılmasına izin vermedikleri iddiasıyla sanıklar hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan cezalandırılmaları istemiyle kamu davası açılmış ise de; sanıklar Salih ve Samed'in üzerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri, tanık olarak beyanları alınan Ali Demirel, Duran Neşe, Umut Boyraz'ın sanıkların zor kullanarak mağdurun iş yerinden ayrılmasına izin vermediklerine ilişkin bir beyanları olmadığı, mağdurun kovuşturma aşamasında sanıklar hakkındaki şikayetinden vazgeçtiği, mağdurun aşamalarındaki soyut beyanları dışında olaya ilişkin kamera kaydı, mağduru destekler nitelikte tanık beyanı veya başka bir delil bulunmadığı anlaşılmış sanıkların üzerine atılı suçları işlediğine dair mahkumiyete yetecek her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı delil elde edilememiştir. Bu durumda hukukun evrensel ilkelerinden olan "*Şüpheden sanık yararlanır.*" ilkesinin önemine ve uygulama alanına bakılması gerekmektedir.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 25.11.2014 tarih, 2013/9-610 esas ve 2014/512 karar sayılı ilamında söz konusu ilke: "*Amacı, somut olayda maddi gerçeğe ulaşarak adaleti sağlamak, suçu işlediği sabit olan faili cezalandırmak, kamu düzeninin bozulmasını önlemek ve bozulan kamu düzenini yeniden tesis etmek olan ceza muhakemesinin en önemli ve evrensel nitelikteki ilkelerinden biri de, öğreti ve uygulamada: 'suçsuzluk' ya da 'masumiyet karinesi' olarak adlandırılan kuralın bir uzantısı olan ve Latince'de: 'in dubio pro reo' olarak ifade edilen 'Şüpheden sanık yararlanır.' ilkesidir. Bu ilkenin özü, ceza davasında sanığın mahkumiyetine karar verilebilmesi bakımından gözönünde bulundurulması gereken herhangi bir soruna ilişkin şüphenin, mutlaka sanık yararına değerlendirilmesidir.*" şeklinde açıklanmıştır. Aynı yönde Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun 01.05.2007 tarih ve 1-43/101 sayılı emsal teşkil eden kararına göre de: "*Ceza yargılamasının amacı, somut gerçeğin Yargılama Yasasının öngördüğü usuller çerçevesinde hiçbir kuşkuyla yer vermeyecek şekilde saptanmasına dayanır.*" şeklinde belirtilmiştir. Her hukuk devletinde kabul edilen ve masumluk karinesi ile sıkı bir ilgisi olan bu ilkeye göre; yapılan ceza muhakemesi sonunda fiilin sanık tarafından işlendiği, yüzde yüz belirlige ulaşmadığı takdirde beraat kararı verilecektir. Sanığa yüklenen suçun sübuta erdiği kuşkuyla yer vermeksizin ortaya çıkarılmalıdır.

Sanıkların üzerine atılı suçları inkar ettiği ve cezalandırılmalarına yeterli, kesin ve inandırıcı deliller elde edilemediğinden; sanıklar Salih ve Samed'in kanun gereği ve temel hukuk prensipleriyle yargılama ilkeleri gözetilerek üzerilerine atılı kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince ayrı ayrı beraatlerine karar verilerek aşağıdaki şekilde hüküm kurulmuştur.

HÜKÜM:Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

A-Sanık Salih Ant hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan kamu davasında,

Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince **BERAATİNE,**

B-Sanık Samed Turgut hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan açılan kamu davasında,

Sanığın üzerine atılı suçu işlediği sabit olmadığından CMK'nın 223/2-e maddesi gereğince **BERAATİNE,**

ORTAK HÜKÜMLER:

1-Sanık Salih Ant kendisini vekaletnameye dayalı müdafii ile temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan 03/10/2024 tarihli resmi gazetede yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi gereği 30.000,00-TL vekalet ücretinin hazineden alınarak sanığa **VERİLMESİNE,**

2-Bu dava için yapılan yargılama giderlerinin CMK'nın 327/1 maddesi gereğince kamu üzerine **BIRAKILMASINA,**

3-Karar kesinleştiğinde 5320 sayılı yasanın 16/1. maddesi gereğince karardan bir örneğin soruşturmada görev almış olan kolluk birimine **GÖNDERİLMESİNE,**



Dair, iddia makamının katılımı ile Cumhuriyet savcısının mütalaasına uygun olarak, 7499 sayılı yasayla değişik CMK'nın 273/1 maddesi gereğince gerekçeli kararın tebliğinden itibaren **İKİ HAFTA** içerisinde mahkememize, mahkememize gönderilmek üzere başka yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek dilekçe veya tutanağa geçirilmek üzere zabıt katibine bulunulacak sözlü beyanın zapta geçirilerek Hakim'e onaylatılması suretiyle,yurt dışında bulunulması halinde en yakın Türkiye Cumhuriyeti Temsilciliği aracılığıyla gönderilecek bir dilekçeyle, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle mahkememize verilecek dilekçe veya mahkememize başvurarak zabıt katibine bulunulacak beyanın zapta geçirilmesi suretiyle Samsun Bölge Adliye Mahkemesi'ne istinaf yolu açık olduğu halde verilen karar açıkça okunup usulen anlatıldı.14/10/2025

Katip 222973

 **e-imzalıdır**

Hakim 273606

 **e-imzalıdır**